

Без ЕСПЧ (и уже без ООН?)

Какие еще международные правовые механизмы доступны в России и как их использовать?

Денис Шедов
аналитик ОВД-Инфо
член совета ЦЗПЧ Мемориал

Что случилось с исполнением предписаний ООН?

Постановление президиум Верховного суда РФ от 11 февраля 2026 года (Дело № 5НАД25)

Правила процедуры Комитета по правам человека от 4 января 2021 г. в правиле 94 предусматривают, что Комитет может просить соответствующее государство-участник принять в срочном порядке такие временные меры, которые Комитет считает необходимыми во избежание возможных действий, которые могли бы иметь непоправимые последствия для прав, на которые ссылается автор сообщения.

При этом ни Пакт, ни Факультативный протокол к нему не закрепляют обязательств государств - участников данных международных договоров по исполнению такого запроса.

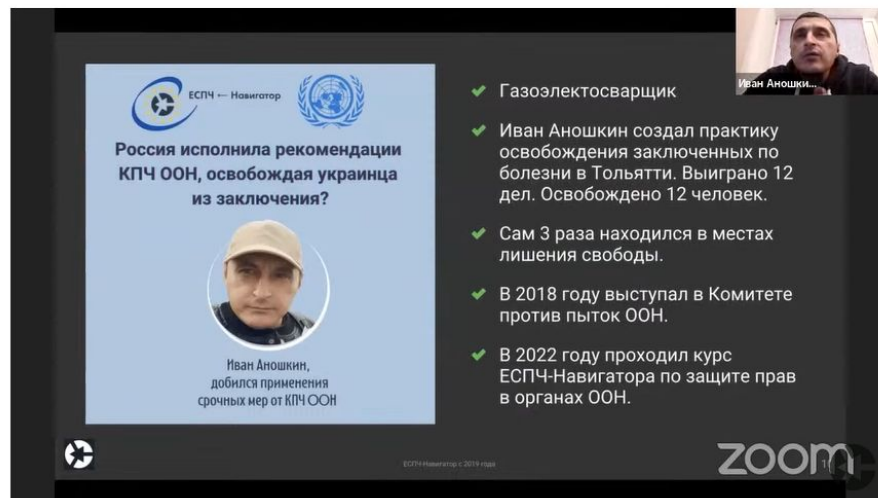
Следовательно, направление Комитетом просьбы о принятии временных мер на время рассмотрения обращения носит рекомендательный характер и не является безусловным основанием для принятия уполномоченными органами решения о приостановлении исполнительного производства.

Исполнение предписаний ООН

“14 октября 2022 года **UnMode** с партнёрами **European Prison Litigation Network** подали жалобу в КПЧ ООН в интересах гражданина Украины Артемьева Андрея, который в то время находился в Центре временного содержания иностранных граждан г. Тольятти без медицинской помощи. КПЧ ООН рекомендовал России принять срочные временные меры и предоставить г-ну Андрею Артемьеву немедленный доступ к независимой медицинской помощи. **16 декабря Андрея освободили.**”

<https://echrnavigator.ru/simonov/tpost/8avkpftar1-rossiya-ispolnila-rekomendatsii-kpch-oon>

Россия исполнила рекомендации КПЧ ООН?



ЕСПЧ — Навигатор

Россия исполнила рекомендации КПЧ ООН, освобождая украинца из заключения?

Иван Аношкин, добился применения срочных мер от КПЧ ООН

- ✓ Газоэлектросварщик
- ✓ Иван Аношкин создал практику освобождения заключенных по болезни в Тольятти. Выиграно 12 дел. Освобождено 12 человек.
- ✓ Сам 3 раза находился в местах лишения свободы.
- ✓ В 2018 году выступал в Комитете против пыток ООН.
- ✓ В 2022 году проходил курс ЕСПЧ-Навигатора по защите прав в органах ООН.

zoom

Обеспечительные меры КПЧ ООН



Комитет по правам человека (КПЧ) ООН 14 августа 2024 года уведомил защиту Игоря Барышникова, осужденного на 7,5 лет колонии по делу о «военных фейках», что принял обеспечительные меры на время рассмотрения его дела — обязал российские власти «предоставить всеобъемлющий и надлежащий медицинский уход, безотлагательно предоставить медпомощь и обеспечить неприкосновенность его жизни и психики».

<https://ovd.info/express-news/2024/08/16/komitet-po-prava-m-cheloveka-onn-obyazal-rf-bezotlagatelno-predostavit>

<https://memopzk.org/figurant/baryshnikov-igor-lazarevich/>

Рабочая группа по произвольным задержаниям



- В феврале 2023 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) опубликовала свое мнение по делу Горинова.
- В практике КС РФ, мнения Рабочей группы ООН могут стать поводом для пересмотра уголовного дела по новым обстоятельствам.

Human Rights Council
Working Group on Arbitrary Detention

Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its ninety-fifth session, 14–18 November 2022

Opinion No. 78/2022 concerning Alexey Gorinov (Russian Federation)*

Фото: Александра Астахова

<https://www.ohchr.org/ru/special-procedures/wg-arbitrary-detention>

Исполняется ли на национальном уровне?

Из периодического доклада Рабочей группы ООН (A/HRC/48/55):

“Некоторые из указанных лиц были **освобождены из мест предварительного заключения или из-под домашнего ареста**, но уголовное преследование их продолжается, и/или им был вынесен обвинительный приговор.”

10/2020	Российская Федерация	Нет (с опозданием)	Александр Соловьев, Владимир Кулясов, Денис Тимошин, Андрей Маглив, Валерий Шалев, Руслан Королев, Виктор Малков, Евгений Дешко, Вячеслав Осипов, Валерий Рогозин, Игорь Егозарян, Сергей Мельник, Валентина Владимирова, Татьяна Галькевич, Татьяна Шамшева, Ольга Силаева, Александр Бондарчук и Сергей Явушкин	Произвольное задержание, категория I (г-н Шалев, г-н Королев, г-н Малков, г-н Рогозин, г-н Егозарян и г-н Мельник; г-жа Владимирова, г-жа Галькевич, г-жа Шамшева и г-жа Силаева) Произвольное задержание, категории II, III и V (все 18 человек)	Некоторые из указанных лиц были освобождены из мест предварительного заключения или из-под домашнего ареста, но уголовное преследование их продолжается, и/или им был вынесен обвинительный приговор. Г-н Малков умер в результате болезни 26 апреля 2020 года. Дальнейших действий для осуществления мнения не предпринималось. (Информация от источника)
---------	----------------------	--------------------	---	--	--

КПЧ ООН

- Распространяется на Россию
- Широкий круг проблем;
- 5 лет после нарушения;
- Исчерпание национальных средств правовой защиты;
- Низкая пропускная способность;
- Нерегулярный орган;
- Нет четкой процедуры исполнения предписаний в России.



Спецдокладчик ООН по России

**Ms. Mariana Katzarova
(Bulgaria)**

- Сбор и анализ информации
- Подготовка докладов и заявлений
- Коммуникация индивидуальных жалоб
- Визиты в страну (практически невозможно сейчас)



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS COUNCIL

52nd SESSION

**Special
Rapporteur**

On the situation of human rights
in the Russian Federation



https://twitter.com/UN_HRC/status/1643279119969316864

Эффекты в России

НОВОСТИ ФОНДА НОВОСТИ ПЫТКИ

Срочное обращение спецдокладчику ООН по России

publicverdicti

18/12/2023 14:00



Спецдокладчику ООН по России подано срочное обращение в интересах Алексея Горинова

December 25, 2023

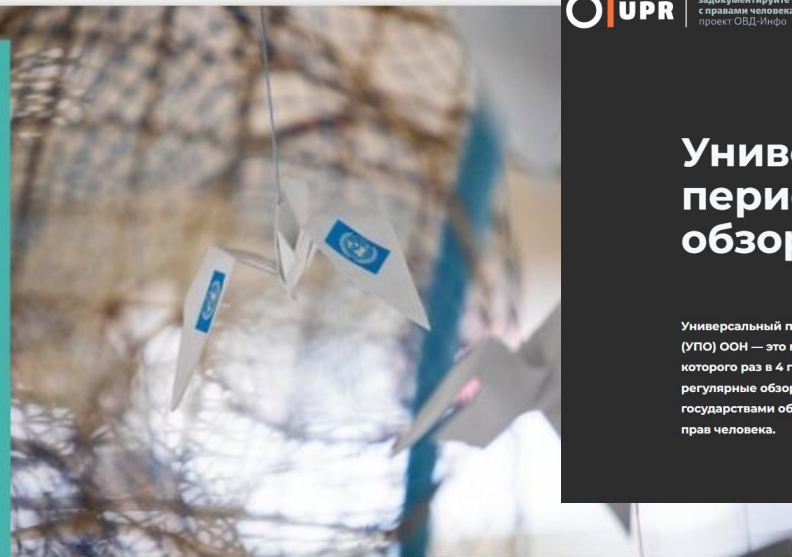
Свободу Алексею Горинову!

Алексей Горинов в больнице при ИК-3 г. Владимира.

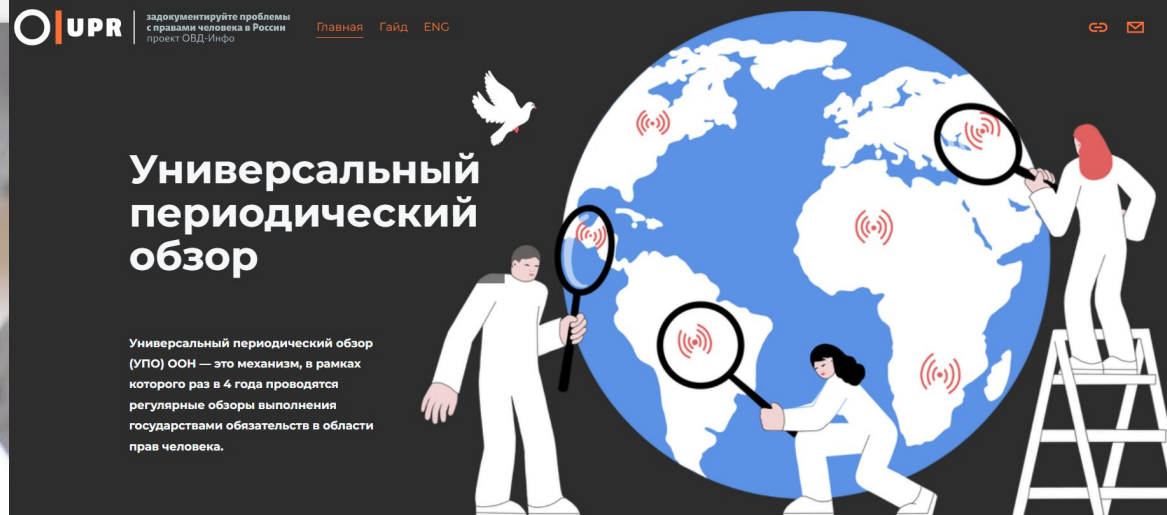
Сегодня адвокату удалось навестить Алексея. 15 декабря Алексея госпитализировали в тюремную больницу в совсем тяжелом состоянии с температурой 40. Сейчас Алексей чувствует себя лучше и по словам адвоката выглядит намного крепче.

UPR/УПО

ОВД-ИНФО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



Report on non-implementation of previous UPR cycles' recommendations



<https://upr.ovd.legal/>

<https://en.ovdinfo.org/report-non-implementation-previous-upr-cycles-recommendations>

Возможности в 2026 году

- **5 - 30 октября 2026 года:** будет формироваться сбор вопросов к Российской Федерации по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2862&Lang=en
- **Сентябрь - октябрь 2026 года:** 63 сессия Совета по правам человека ООН (точные даты еще не определены). Будет представляться доклад Спецдокладчика ООН по России.

ОБСЕ

- Площадка для адвокати, но не для обжалования нарушений.
- Есть мониторинговые механизмы;
- Конференции по проблемам прав человека (НДМІ).



Что остается, когда рушатся институты?

Некоторые берутся за дело своего клиента, потому что хотят что-то изменить, верно?

Для меня моя приверженность заключается в том, что путь к изменению социальной справедливости проходит не только через институты. Он также связан с тем, как я отношусь к клиенту и как стараюсь добиться того, чтобы общество относилось к клиенту достойно — включая судью и правовую систему. Именно так я защищаю права человека. (Камбоджийский юрист К, сентябрь 2016)

Batesmith, A. and McEvoy, K. 2025. “‘Closeted’ cause lawyering in authoritarian Cambodia’, Law & Society Review, pp. 1–33.

Спасибо за внимание!

Рад ответить на возможные вопросы.

**16 сентября 2022 г. Российская Федерация
перестала быть Стороной Европейской
конвенции по правам человека.**



COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L'EUROPE

HUMAN RIGHTS BUILDING
PALAIS DES DROITS DE L'HOMME

Что это значит?

- Нарушения, произошедшие после 16 сентября - нельзя обжаловать.
- Но те, что были до 16 сентября - можно.
- Более сложная ситуация с нарушениями права на справедливый суд.
- Но Российская Федерация отказалась исполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года.

Чем был важен ЕСПЧ

- Давал рекомендации государству по решению системных проблем
- Постоянно отслеживал ситуацию с решением выявленных проблем
- Детальный юридический анализ проблемы
- Обязательные к исполнению предписания по индивидуальным мерам
- Срочные меры
- Возможность получить независимое авторитетное решение в споре с государством
- Надежда на справедливость